

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сервис «Позвони Гребенюку»

Я, Пользователь сервиса «Позвони Гребенюку» (далее – «Сервис»), действуя свободно, своей волей и в своём интересе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»), даю настоящее согласие Оператору – **Обществу с ограниченной ответственностью «РАЗБОРЫ», ОГРН 1267700189195, ИНН 9727131651, КПП 772701001, юридический адрес: _____** (далее – «Оператор») – на условиях, изложенных ниже.

1. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ

1.1. Настоящее согласие считается предоставленным Пользователем в момент совершения им одного из следующих действий, при условии, что Пользователю предоставлена возможность ознакомиться с полным текстом настоящего согласия до его предоставления:

- проставление символа в чек-боксе с формулировкой, явно указывающей на согласие с обработкой персональных данных, в интерфейсе Telegram-бота Оператора или на Сайте Оператора;
- нажатие в Telegram-боте Оператора кнопки «Оплатить» (или иной аналогичной по функционалу кнопки, инициирующей операцию по оплате Подписки), при условии, что в непосредственной близости от такой кнопки в интерфейсе Telegram-бота размещён текст, прямо указывающий на то, что нажатие кнопки оплаты означает согласие Пользователя с обработкой персональных данных, и активная гипертекстовая ссылка на полный текст настоящего согласия.

1.2. Принимая во внимание положения пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершение Пользователем действий, указанных в пункте 1.1 настоящего согласия, признаётся надлежащим способом выражения воли Пользователя на предоставление согласия и оформляется в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью.

1.3. Идентификация Пользователя осуществляется Оператором по следующим данным, фиксируемым в момент предоставления согласия: идентификатор Telegram (Telegram ID), имя пользователя (username) в Telegram, дата и время совершения действия, IP-адрес устройства Пользователя, а также (на соответствующих этапах взаимодействия с Сервисом) – указанный Пользователем номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя в следующих конкретных целях:

- предоставление Пользователю доступа к Сервису и оказание услуг по Подписке;
- заключение, исполнение, изменение и расторжение договора между Пользователем и Оператором на условиях публичной оферты Оператора;
- идентификация Пользователя в Сервисе и при коммуникации с Оператором, включая сопоставление номера телефона, с которого Пользователь совершает звонок, с записью о Пользователе в базе данных Оператора;
- осуществление расчётов с Пользователем, включая приём первичных платежей в оплату Подписки и оформление возвратов;
- направление Пользователю сервисных уведомлений, связанных с исполнением договора;
- обеспечение технической поддержки Пользователя, обработка обращений, жалоб и претензий;
- обеспечение безопасности Сервиса, противодействие мошенничеству;
- исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе налоговым, бухгалтерским законодательством и законодательством о применении контрольно-кассовой техники.

3. СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователя:

- фамилия и имя;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- идентификатор Telegram (Telegram ID), имя пользователя (username), публичное имя в Telegram, язык интерфейса Telegram;
- сведения о банковской карте Пользователя в маскированном виде (последние четыре цифры номера, срок действия, тип платёжной системы);
- сведения о платежах (сумма, валюта, дата, идентификатор операции, статус);
- IP-адрес устройства, тип браузера и операционной системы, данные файлов cookie, данные о действиях на Сайте Оператора;
- содержание обращений, жалоб, претензий и иной переписки между Пользователем и Оператором.

4. ДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ

Я даю согласие на совершение Оператором следующих действий с моими персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (смешанная обработка).

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Я даю согласие на передачу моих персональных данных следующим категориям получателей в объеме, необходимом для достижения указанных целей обработки:

- платёжному сервису ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС» (CloudPayments) – для проведения операций по приёму платежей в российских рублях;
- оператору телефонной связи ООО «Манго Телеком» (Mango Office) – для обеспечения приёма и маршрутизации звонков на федеральный номер Оператора;
- ООО «Яндекс.Облако» (Yandex Cloud) – для размещения базы данных Оператора в инфраструктуре, расположенной на территории Российской Федерации;
- хостинг-провайдеру Сайта и Telegram-ботов Оператора – ООО «Яндекс» (Yandex Cloud, ОГРН 1187746729113, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16);
- иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора на основании заключённых с ними договоров;
- государственным органам Российской Федерации – в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Передача персональных данных за пределы Российской Федерации (в том числе в составе голосового аудиопотока разговора с Голосовым Агентом) осуществляется только при условии предоставления Пользователем отдельного согласия на трансграничную передачу персональных данных.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСИЯ И ПОРЯДОК ОТЗЫВА

6.1. Настоящее согласие действует с момента его предоставления Пользователем и до момента его отзыва, но в любом случае не дольше срока, в течение которого хранение персональных данных является обязательным в силу закона (в том числе требований о хранении бухгалтерских и налоговых документов) или необходимо для защиты прав и законных интересов Оператора.

6.2. Я вправе в любой момент отозвать настоящее согласие путём направления Оператору письменного заявления одним из следующих способов:

- на адрес электронной почты Оператора: **{{EMAIL_ДЛЯ_ПДН}}**;
- через службу поддержки в Telegram: **@grebenuk_help_bot**;
- по почтовому адресу Оператора: **{{ПОЧТОВЫЙ_АДРЕС}}**.

6.3. Заявление об отзыве согласия должно содержать данные, позволяющие идентифицировать Пользователя в Сервисе (фамилия, имя, контактные данные, перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению).

6.4. Я понимаю, что отзыв настоящего согласия может повлечь невозможность дальнейшего оказания Оператором услуг по Подписке, а также **прекращение возможности оказания услуг, обусловленных обработкой персональных данных, без права на возврат стоимости уже фактически оказанных услуг**. Также я понимаю, что отзыв согласия не прекращает обработки моих персональных данных Оператором на иных правовых основаниях, прямо предусмотренных Законом о персональных данных.

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Я подтверждаю, что мне разъяснены последствия отказа от предоставления настоящего согласия, а именно – невозможность оказания Оператором услуг в рамках Сервиса.

7.2. Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных Оператора, размещённой по адресу **{{ОСНОВНОЙ_ДОМЕН}}/privacy-policy**.

7.3. Я подтверждаю, что мне понятен порядок реализации моих прав как субъекта персональных данных, в том числе право на доступ к моим персональным данным, право на их уточнение, блокирование и уничтожение.

Дата предоставления согласия: *фиксируется автоматически в момент совершения Пользователем действий, указанных в разделе 1.*